



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

12 ביולי 2023

971

כ"ג בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 39) (זכאות לתגמולים וכן לפיצויים
לפי חוק אחר ולפיצויים לדוגמה), התשפ"ג-2023. 124

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 39) (זכאות לתגמולים וכן לפיצויים לפי חוק אחר ולפיצויים לדוגמה), התשפ"ג-2023

- תיקון סעיף 17
1. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970¹, בסעיף 17 –
- (1) בסעיף קטן (ב), במקום "36" יבוא "36(א)" ובמקום "21" יבוא "21(א)";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב1) לעניין מי שזכאי, נוסף על תגמולים לפי חוק זה, לפיצויים לפי פקודת הנוזקין [נוסח חדש] בשל פגיעת איבה שהיא מעשה טרור מגורם שאינו המדינה, לא יחולו הוראות סעיף 36(א)(1), (3), (5) או (6) לחוק הנכים או סעיף 21(א)(1) ו-(4) עד (6) לחוק משפחות חיילים, ויחולו על תביעתו לפיצויים הוראות סעיף 82 לפקודת הנוזקין [נוסח חדש]. בשינויים המחויבים, וסעיף 330 לחוק הביטוח, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הזכאי יהיה זכאי, נוסף על התגמולים, ל-25% מסך כל הפיצויים כמשמעותו בסעיף האמור או לסכום שבו סך כל הפיצויים עולה על סכום התגמולים, לפי הגבוה.
- (ב2) אין בהוראות סעיף קטן (ב) או (ב1) כדי לגרוע מהזכות לגבות פיצויים לדוגמה שנפסקו שלא כנגד המדינה בשל פגיעת איבה, נוסף על תגמולים לפי חוק זה";
- (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ד) בסעיף זה –
- "מעשה טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016²;
- "פיצויים לדוגמה" – פיצויים שאינם תלויים בנזק."
2. תיקון חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]³, בסעיף 36 –
- (1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א1) לעניין חייל משוחרר או נכה כאמור בסעיף קטן (א) שזכאי, נוסף על תשלומים לפי חוק זה, לפיצויים לפי פקודת הנוזקין [נוסח חדש] בשל מעשה טרור שגרם לנכות, לא יחולו הוראות סעיף קטן (א)(1), (3), (5) ו-(6), ויחולו על תביעתו לפיצויים הוראות סעיף 82 לפקודת הנוזקין [נוסח חדש], בשינויים המחויבים, וסעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995⁴, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הזכאי יהיה זכאי, נוסף על התשלומים לפי חוק זה, ל-25% מסך כל הפיצויים כמשמעותו בסעיף האמור או לסכום שבו סך כל הפיצויים עולה על סכום התשלומים לפי חוק זה, לפי הגבוה.

דבריו הסבר

סעיף 17 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק התגמולים), קובע כי על מי שזכאי הן לתגמולים לפי אותו חוק והן לפיצויים לפי פקודת הנוזקין [נוסח חדש] (להלן – פקודת הנוזקין), בשל פגיעת האיבה, יחולו הוראות סעיף 36 לחוק

מטרתה של הצעת חוק זו היא לאפשר לנפגעי פעולות איבה לגבות, נוסף על תגמולים או תשלומים המגיעים להם מכוח חוקי השיקום כמפורט להלן, חלק מהפיצויים הנוזקיים שזכו בהם בתביעה שהגישו, וכן פיצויים שאינם תלויים בנזק.

¹ הצעות חוק מס' 881/25/פ (מספר פנימי: 2196667) ו-פ/2540 (מספר פנימי: 2201623); הועברו לוועדה ביום י"ג באדר התשפ"ג (6 במרץ 2023).

² ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשפ"ג, עמ' 81.

³ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשפ"ג, עמ' 80.

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(2א) אין בהוראות סעיף קטן (א) או (1א) כדי לגרוע מהזכות לגבות פיצויים לדוגמה, נוסף על תשלומים לפי חוק זה;

(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:

”מעשה טרור – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016⁵;

”פיצויים לדוגמה” – פיצויים שאינם תלויים בנזק.”

3. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”ו-1950⁶, בסעיף 21 –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

תיקון חוק
משפחות חיילים
שנספו במערכה
(תגמולים ושיקום)

”(1א) לעניין בן משפחה כאמור בסעיף קטן (א) שזכאי, נוסף על תשלומים לפי חוק זה, לפיצויים לפי פקודת הניזקין [נוסח חדש], בשל מעשה טרור שגרם למות הנספה, לא יחולו הוראות סעיף קטן (א)(1) ו-(4) עד (6), ויחולו על תביעתו לפיצויים הוראות סעיף 82 לפקודת הניזקין [נוסח חדש], בשינויים המחויבים, וסעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995⁷, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הזכאי יהיה זכאי, נוסף על תשלומים לפי חוק זה, ל-25% מסך כל הפיצויים כמשמעותו בסעיף האמור או לסכום שבו סך כל הפיצויים עולה על סכום התשלומים לפי חוק זה, לפי הגבוה.”

(2א) אין בהוראות סעיף קטן (א) או (1א) כדי לגרוע מהזכות לגבות פיצויים לדוגמה, נוסף על תשלומים לפי חוק זה;

(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:

”מעשה טרור – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016⁸;

”פיצויים לדוגמה” – פיצויים שאינם תלויים בנזק.”

ד ב ר י ה ס ב ר

הצורך לבחור בין התגמולים ובין הפיצויים מהווה תמריץ שלילי להגשת תביעות פיצויים על ידי נפגעים מפגיעת איבה על ידי גורמי טרור ומי שסייע להם, ומקשה עליהם בניהול תביעות אלו כשכבר הוגשו.

לפיכך, מוצע להסיר את התמריץ השלילי האמור ולאפשר לנפגעים כאמור לתבוע את הפיצויים המגיעים להם לפי פקודת הניזקין, וכך לגרום למוזיקים לשאת בעלות הנזקים שגרמו למטרות גמול והרתעה. מוצע לבטל את ההוראה בדבר הצורך בבחירה בין תגמולים לפיצויים לגבי נפגעים מפגיעת איבה שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016, וכן לגבי נכי צה”ל ומשפחות חיילים שנספו אם הנכות או המוות נגרמו כתוצאה ממעשה טרור כאמור.

הנכים (תגמולים ושיקום), התש”ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים), או סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”ו-1950 (להלן – חוק משפחות החיילים). סעיפים אלו קובעים כי במקרה זה יכול זכאי לתבוע פיצויים, אך אם יזכה לפיצויים בתביעתו, לא יוכל לגבות הן את הפיצויים והן את התגמולים, אלא יהיה עליו לבחור ביניהם. זכאי שיבחר בגביית הפיצויים יחויב להשיב את התגמולים שקיבל (למעט במקרה חריג שנקבע בסעיף 21א) לחוק משפחות חיילים). כמו כן קובעים הסעיפים האמורים הסדר לעניין זכות המדינה לתבוע מהמוזיק את התגמולים ששילמה, לעניין עדיפות הסכם פשרה שאליו הגיעה המדינה ולעניין חובת הזכאי לסייע למדינה בתביעתה.

⁵ ס”ח התשע”ו, עמ’ 898.

⁶ ס”ח התש”י, עמ’ 162; התשפ”ב, עמ’ 994.

⁷ ס”ח התשנ”ה, עמ’ 210.

⁸ ס”ח התשע”ו, עמ’ 898.

4. הוראות חוק זה יחולו גם על תביעה שהוגשה לפני יום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) שטרם הוחל בהליכי גבייה של הפיצויים לפיה או שהליכי הגבייה מכוחה תלויים ועומדים; ואולם המועד למסירת הודעות לפי סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995⁹, כפי שהוחל בחוק זה, יהיה 30 ימים מיום התחילה.

ד ב ר י ה ס ב ר

הסכום שבו עלה סכום הפיצויים על סכומם המהווה של התגמולים ולא פחות מ-25% מהפיצויים.

נוסף על כך, מוצע להבהיר כי ההוראה הקבועה בעניין הבחירה בתגמולים או בפיצויים, וכן אפשרות גביית הפיצויים הנזיקיים לפי החוקים שמוצע לתקנם, אינן מונעות גביית פיצויים שאינם תלויים בנוק שנפסקים כפיצויים לדוגמה.

מוצע לקבוע כי ההסדר המוצע יחול גם על תביעה שהוגשה לפני יום התחילה שטרם הוחל בהליכי גבייה של הפיצויים לפיה או שהליכי הגבייה מכוחה תלויים ועומדים. ואולם, הודעות שיש למסור לפי סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי לגבי תביעות כאמור יימסרו בתוך 30 ימים מיום כניסתו לתוקף של ההסדר המוצע.

עם זאת, מוצע להותיר על כנה את זכות המוסד לביטוח לאומי או המדינה לתבוע מהמוזיק את הסכומים ששילמו ואת חובת הזכאי לסייע להם בתביעתם. לעניין הפיצויים, מוצע להחיל את הוראת סעיף 82 לפקודת הנזיקין, הקובעת כי בית המשפט הדין בתביעה ינכה מסכום הפיצויים המשולמים לניזוק את סכום התגמולים ששולמו כהטבת נזק, ואותם כאמור יוכלו המיטיבים, קרי המוסד לביטוח לאומי או המדינה, לתבוע מהמוזיק. כמו כן, הוראת סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובעת כי מי שזכאי לגמלאות לפי החוק האמור והגיש בשל אותו מקרה תביעה נזיקית, יהיה זכאי הן לגמלאות כאמור והן ל-25% מסכום הפיצויים. מוצע להחיל הוראה זו על נפגעי פעולות איבה בשינוי, כך שהניזוק יקבל הן את התגמולים והן את

יוזמים: חברי הכנסת שרון מרים השכל, שרון ניר, אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר

⁹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.